

询问

对象

好人、坏人、证人

地点

坏人：公安机关、居委会、村委会、住所、单位等
好人和证人：除了上述以外，还有现场和其提出的地点。

询问前

- 1、人身安全检查
 - 对象：查获或到案的违法嫌疑人
 - 目的：安全
 - 证件：不需要检查证
 - 物品
 - 扣押—违禁品、危险品、证据
 - 登记、保管、退还——无关的物品
- 2、根据法律规定采集坏人信息
- 3、未成年人：父母—其他监护人——成年亲属—相关单位组织推荐的人
 - 询问好人、证人、坏人，只要是未成年人，均是如此。
- 4、语言不通—翻译
- 5、必要时，录音录像
 - 刑事案件：应当录音录像——可能被判处死刑、无期或者其他重大犯罪案件

询问中

- 1、个人情况—必须问：个人基本信息，人大代表、前科；必要时：家庭成员情况。
 - 刑事案件中，家庭成员是必须要问的
- 2、告知权利义务，对于无关的问题有拒绝回答的权利
- 3、是否有违法行为

询问后

- 1、要核对，没有阅读能力，向其宣读
- 2、结果
 - 有误或者有漏—纠正或补充——在修改处捺指印
 - 相符——逐页签名或捺指印
- 3、翻译人员——应当在笔录尾部签名

自行书写

- 形式：自己提要求—应当允许；警察也可要求其自行书写
- 打印版本：逐页签名或捺指印
- 手写版本：在未页签名或捺指印
- 交给警察：在首页签名确认收到